

주택을 담보로 하는 연계대출의 담보인정비율 산정방법 (제4조 관련)

1. (담보인정비율의 산정) 주택담보대출의 담보인정비율은 연계대출별로 다음의 방식으로 산출한다.

$$\frac{\text{주택담보대출금액} + \text{선순위채권} + \text{임차보증금 및 최우선변제 소액임차보증금}}{\text{담보가치}} \times 100$$

2. (주택관련 담보대출금액의 산정)

- 가. 주택을 담보로 한 한도대출의 주택담보대출금액은 대출취급시점에는 대출한도액으로 산정하고 담보인정비율 재산정시점에서는 대출잔액으로 산정한다.
- 나. 소액임차보증금에 대하여 법령에 의해 보증을 할 수 있거나 보험상품을 판매할 수 있는 기관의 지급보증이 있거나 보험에 가입된 경우 주택담보대출금액은 당해 지급보증액 또는 보험가입금액을 차감하여 산출할 수 있다.
- 다. 보험업법에 의한 보험회사의 모기지보험에 가입된 경우의 주택담보대출금액은 무주택자·1가구 1주택자(다만, 2014년 9월 30일까지 취급되는 대출의 경우 다주택자도 포함)가 거주 목적으로 투기지역을 제외한 지역의 주택을 매입하기 위하여 10년이상 분할상환방식으로 취급된 대출에 한하여 담보가치의 25%이내에서 당해 모기지보험 가입금액을 차감하여 산출할 수 있다. 다만, 모기지보험에 가입된 주택담보대출금액을 포함하여 산정한 담보인정비율은 최대 85% 이내로 한다.
- 라. 온라인투자연계금융업자가 주택담보대출, 주택임대업대출, 주택매매업대출 및 주택관련 수익증권 담보대출의 담보인정비율 적용을 회피할 목적으로 신용대출을 취급한 것으로 인정되는 경우에는 동 신용대출금액을 해당 주택관련 담보대출금액에 합산한다.

3. (선순위채권의 산정)

- 가. 선순위채권에는 담보로 제공된 주택에 대한 선순위근저당권 설정액 등 담보 처분시 해당 대출채권에 우선하여 변제를 받을 수 있는 모든 선순위채권을 포함한다.
- 나. 당해 온라인투자연계금융업자의 선순위채권에 대하여는 근저당권 설정액 대신 실제 대출금액을 사용할 수 있다.
- 다. 주택 이외에 추가로 제공된 부동산담보가 있는 경우에는 동 부동산담보에 설정된 선순위채권을 포함한다.

4. (임차보증금 및 최우선변제 소액임차보증금의 산정)

- 가. 대항요건을 갖춘 임차인의 임차보증금과 임대차 없는 방이 있는 경우 예상되는 최우선변제 소액임차보증금은 다음과 같은 방식으로 산출한다.

- (1) 해당 주택에 임대차계약이 있는 경우 임차보증금이 주택임대차보호법상 임차된 방에 적용하는 지역별 최우선변제 소액임차보증금(이하 "소액보증금"이라 한다.)보다 클 경우에는 동 임차보증금을, 임차보증금이 소액보증금보다 적거나 같을 경우에는 동 소액보증금을 적용한다.

(2) 임대되지 않은 방에 대해서는 동 방수에 지역별 소액보증금을 곱하여 소액보증금을 산출한다.

(3) 소액보증금 합계액은 주택가액의 50%를 한도로 한다. 이 경우 주택가액은 제5호 바목의 담보가치로 한다.

(4) 온라인투자연계금융업자가 대출을 취급하기 위하여 임차보증금 및 소액보증금을 산정하는 경우에는 대출 심사시점 또는 대출 승인시점을 기준으로 이를 산정한다.

나. 임차인의 대항요건, 우선변제 소액보증금의 인정한도, 우선변제 소액임차인의 범위 등은 주택임대차보호법에서 정한 바에 따른다.

다. 담보물이 아파트 등 공동주택인 경우에는 임대되지 않은 방에 대한 소액보증금 적용대상 방수를 1개로 할 수 있다.

라. 저가(담보가액 2억원 이하) 단독주택의 경우 가목의 규정에도 불구하고 소액보증금 적용대상 방수를 다음과 같이 조정할 수 있다.

구 분		소액보증금 적용대상 방수
저가 단독주택 (담보가액 2억원 이하)	임대차 없는 방수가 3개 이하인 경우	1개 이상
	임대차 없는 방수가 4개 이상인 경우	2개 이상

마. 온라인투자연계금융업자는 중도금대출 취급시 추후 예상되는 소액보증금을 미리 공제하거나, 주택담보대출 전환시 소액보증금 공제로 인하여 대출금액이 감소할 수 있음을 상품설명서 등을 통해 차주에게 충분히 설명하여야 한다.

5. (담보가치 산정)

가. 온라인투자연계금융업자는 담보가치 산정시 원칙적으로 공신력있는 평가기관의 평가자료를 사용하되, 다음의 4가지중 하나를 선택하여 적용한다. 다만, 담보물건이 아파트가 아닌 단독주택, 빌라, 다가구주택 등의 경우에는 아래의 평가방법을 감안하여 자체적으로 평가기준을 정하여 적용할 수 있다.

(1) 국세청의 기준시가 이내

(2) 「감정평가 및 감정평가사에 관한 법률」에 따른 감정평가업자의 감정평가액 이내. 다만, 감정평가업자의 자료를 이용할 경우에는 감정평가업자 선정 등에 있어 평가의 공정성 및 독립성을 확보할 수 있는 객관적인 내부기준 및 통제장치를 마련하여야 한다.

(3) 한국감정원의 층별·호별 격차율 지수로 산정한 가격 이내

(4) KB부동산시세의 ‘일반거래가’ 이내

나. 중도금대출시 주택의 담보가치는 분양가액(조합원의 경우 추가분담금액)으로 하며, 잔금대출시(투기지역 및 수도권 투기과열지구 내 잔금대출은 제외) 주택의 담보가치는 위가에서 정한 4가지 산정방법과 분양가액 중 하나로 한다.

다. 이주비대출의 담보가치는 해당 지분에 대한 감정평가업자의 감정평가액(추가분담금 제외기준) 또는 해당 규모의 일반분양가에서 추가분담금을 공제한 금액으로 한다.

라. 주택 이외에 추가로 제공된 담보는 다음과 같은 방식으로 담보가치에 가산한다.

(1) 여타 부동산 : 감정평가업자의 감정평가액을 담보가치에 가산

(2) 금융기관 예·적금 : 예·적금 전액을 담보가치에 가산

마. 담보가치는 정기적(시세자료가 정기적으로 고시되는 주택의 경우 분기, 여타 주택의 경우 최소한 1년 주기)으로 재평가하여야 하며, 재평가시에는 담보가치의 변동률 보수적으로 반영하여야 한다.

바. 담보가치는 대출 취급시에는 대출 심사시점 또는 대출 승인시점을 기준으로 산정한다.

사. 담보주택에 대한 근저당은 "담보인정금액×1.2" 이내에서 설정하여야 한다.

아. 담보인정비율 초과액을 신용대출로 취급시에는 동 신용대출은 주택담보대출, 주택임대업대출, 주택매매업대출 및 주택관련 수익증권 담보대출과 구분된 별도의 대출계좌로 취급하고 신용대출용 신용평가시스템을 적용하는 등 신용평가를 철저히 실시하여 신용평가결과를 대출한도, 대출금리 등에 반영하여야 한다.

6. (규정해석 등) 본 시행세칙 별표 1에 정의되지 않은 용어의 정의, 기타 규정의 해석은 은행업감독규정, 은행업감독업무시행세칙 관련 규정에 따른다.